



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Marta Ienzi	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice rel.
Stefania Ciani	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42292/2021, vertente

TRA

Parte_1 (Brescia, 24.03.1970), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Indaco;

ricorrente

E

CP_1 (Roma, 19.09.1959), con il patrocinio dell'avv. Gigliola Marchi e dell'avv. Gianluca Riitano;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.01.2024

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con *CP_1* in data 16.07.1998; ha riferito che dalla loro unione erano nati i figli *Per_1* (07.08.2003), *Persona_2* (16.09.2004) e *Per_3* (12.02.2007); che nel 2019 le parti si erano separate giudizialmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti; ha chiesto altresì al Tribunale di confermare le condizioni della separazione che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, il collocamento degli stessi presso la madre con disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Roma, Via Romeo Romei n. 19, nonché un assegno perequativo a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli pari a complessivi € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio; ha chiesto al Tribunale di disporre l'assegnazione della casa coniugale ai figli minori (in quanto già nudi proprietari dell'immobile) e - fermo l'affido condiviso - di prevedere l'alternanza di ciascun genitore nella casa coniugale per un mese consecutivo, con mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva convivenza; in subordine, ha chiesto di prevedere a carico di ciascun genitore un assegno di mantenimento tenuto conto del principio di proporzionalità; ha poi domandato di porre interamente a carico della ricorrente le spese mediche (potendo usufruire la stessa di una polizza assicurativa sanitaria che copre interamente per sé e per i figli tutte le spese mediche, farmaceutiche, visite specialistiche, interventi chirurgici, ecc.) e al 50% tra i genitori tutte le altre spese straordinarie.

Ha domandato infine al Tribunale di statuire che ciascuno dei coniugi presti il consenso al il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità personale per il figlio minore **Per_3**

All'esito dell'udienza presidenziale e dell'audizione del figlio delle parti, **Per_3** il Tribunale ha confermato in via provvisoria i provvedimenti della separazione e disposto per l'ulteriore corso del giudizio.

1. STATUS

Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.07.1998, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

2. REGIME DI AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE, COLLOCAMENTO E DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO

Nelle more del giudizio i figli **Per_1** e **Persona_2** sono divenuti maggiorenni e pertanto potrà essere emessa una pronuncia in ordine al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario solo con riferimento al figlio minore **Per_3**

Nel corso del giudizio, nonostante l'evidente e persistente conflittualità tra le parti, non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e pertanto, ad avviso del collegio, non vi è motivo di derogarvi, anche alla luce delle concordi richieste delle parti sul punto.

Parimenti, non vi sono motivi per modificare il collocamento prevalente del figlio **Per_3** presso la madre, atteso che il ragazzo - all'udienza del 28.2.2022 - ha dichiarato di vivere nella casa familiare con la madre e i due fratelli maggiori e di voler continuare a vivere con lei (cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2022).

Va pertanto rigettata la richiesta di affido (*rectius* collocamento) alternato del figlio formulata dal resistente (che presupporrebbe l'alternanza di ciascun genitore nella casa coniugale per un mese consecutivo) in quanto tale modulo organizzativo, per le sue peculiarità anche in termini di risvolti pratici, necessita di una seria e concordata organizzazione dei genitori, che nel caso di specie - vista la perdurante conflittualità delle parti - sarebbe di fatto inattuabile oltre che destabilizzante per i tre figli, che vivono ormai con la madre da diversi anni.

Quanto alla richiesta avanzata in via subordinata sempre dal resistente, di collocare il figlio minore presso il proprio domicilio in Roma, Via Angelo Messedaglia n. 6, si osserva in primo luogo che la modifica del collocamento non appare rispondente all'interesse superiore del minore, che vedrebbe

alterata la sua quotidianità e verrebbe allontanato non solo dal proprio ambiente domestico ma anche dai fratelli maggiorenni **Per_1** e **Persona_2** i quali, per quanto risulta al Tribunale, vivono stabilmente con la madre. In secondo luogo, non è sfuggito al collegio che il resistente in entrambe le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate in giudizio (in data 7.1.2022 e in data 15.1.2024) ha precisato di essere comproprietario – unitamente ai due fratelli – dell'immobile sito in via Angelo Messadaglia n. 6 *“di cui non ha la disponibilità e dal quale non percepisce alcun reddito e, peraltro, da tempo dichiarato, in diverse stanze, inagibile ed inabitabile per lo stato di pericolosità e fatiscenza constatato e dichiarato con due provvedimenti dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma”*, il che esclude alla radice che detto immobile possa ritenersi un luogo adeguato ed idoneo ad accogliere il ragazzo.

Da ultimo, con riferimento al diritto di visita paterno, essendo **Per_3** ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età va mantenuto un modulo elastico, conformemente a quello sin qui adottato che di fatto ha garantito un rapporto continuativo del minore con entrambi i genitori e pertanto la frequentazione paterna potrà essere libera, anche in ragione della vicinanza tra lo studio professionale del padre e la casa familiare – collocate nello stesso stabile.

3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

In ragione della collocazione del figlio minore **Per_3** presso la madre e della convivenza della stessa con i figli **Per_1** e **Persona_2** maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, va confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma, via Romeo Romei n. 19, alla ricorrente.

Sul punto, occorre precisare che la legge consente al giudice della famiglia di assegnare l'abitazione familiare unicamente ad uno dei coniugi; la circostanza che i figli della coppia siano nudi proprietari dell'immobile è priva di rilevanza, posto che il provvedimento di assegnazione ha carattere eccezionale e prescinde dal titolo in forza del quale il nucleo familiare dispone dell'abitazione, potendo in alcuni casi spiegare resistenza anche nei riguardi della pretesa del titolare di rientrarvi in possesso.

4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei tre figli, la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni vigenti (€ 1.500,00 mensili) mentre il resistente ha chiesto - da ultimo - che sia ridotto sino ad € 600,00 euro mensili, lamentando una contrazione dei propri redditi.

Si deve preliminarmente evidenziare che entrambe le parti non hanno assolto all'onere di collaborazione nella ricostruzione delle proprie effettive condizioni patrimoniali; la ricorrente, impiegata presso la società **Controparte_2**, dichiara di percepire percepisce un reddito mensile pari ad € 1.800,00 per 13 mensilità, non congruente con la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2023 (che indica un netto di circa 30.000,00 annui) né con l'esame degli estratti conto depositati (sia pure risalenti nel tempo) ove risultano per diverse mensilità introiti superiori a quanto dichiarato a titolo di emolumenti; ha reso una dichiarazione sostitutiva in vista della precisazione delle conclusioni del tutto lacunosa, senza neppure indicare i rapporti bancari di cui è titolare, come invece espressamente richiesto con ordinanza del 4-5-2023; si deve presumere

pertanto, valutato tale comportamento processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che ella disponga di risorse superiori a quelle indicate.

Il resistente a sua volta ha dichiarato di svolgere l'attività di avvocato, di non aver percepito redditi negli anni 2019 e 2020, di aver percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 2.536,00 *"scaturente unicamente da redditi da fabbricati"* e nell'anno 2022 un reddito complessivo di € 17.822,00 *"scaturente da redditi da fabbricati ed attività lavorativa"*. Ha dichiarato inoltre di essere usufruttuario al 50% della casa familiare unitamente alla moglie e di essere comproprietario unitamente ai fratelli dell'immobile sito in Roma, Via Angelo Messedaglia n. 6.

Ha altresì precisato di essere intestatario di un conto corrente **CP_3** e di non essere titolare né possessore di quote sociali, di titoli, di depositi e di qualsiasi altra fonte di investimento o di risparmio (cfr. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

All'udienza presidenziale del 17.1.2022 ha dichiarato di percepire un reddito pari ad € 1.000,00 mensili. (cfr. verbale dell'udienza del 17.1.2022), dichiarazione poco verosimile in relazione alla attività professionale svolta; dagli estratti conto depositati è possibile riscontrare diversi versamenti privi di causale, effettuati allo sportello, in un lasso di tempo piuttosto breve e per somme anche di rilievo, quali ad esempio € 5.000,00 in data 3.8.2022 e in data 19.9.2022, € 2.686,00 in data 15.11.2022, € 2.500,00 in data 20.2.2023 e in data 25.5.2023 (cfr. estratto conto **CP_3** 2022-2023, all.to n. 71 di parte resistente);

già in sede di separazione il resistente aveva dichiarato un reddito mensile pari ad € 1.100,00 (cfr. sentenza separazione n. 6134/2019 del 21.3.2019, pag. 3, allegata al ricorso) e il Tribunale aveva rilevato la scarsa attendibilità delle dichiarazioni prodotte dal resistente, stante il tenore di vita, le dimensioni e l'ubicazione della casa coniugale, la presenza di un collaboratore domestico, la scuola privata frequentata e gli sport praticati dai tre figli con i costi connessi, il fatto che egli stesso avesse affermato di sostenere in via esclusiva le spese occorrenti per la famiglia (cfr. ordinanza presidenziale del 22.6.2015 allegata al ricorso), tanto che in quella sede era stato posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i tre figli pari ad € 1.500,00 mensili. **CP_1**, che ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito negli anni 2019 e 2020, non ha chiarito come abbia fatto fronte alle proprie necessità e a quelle dei figli (prima fra tutte il pagamento dell'assegno di mantenimento e le spese straordinarie) senza disporre di redditi e/o rendite; dagli estratti conto **CP_3** versati in atti emerge che lo stesso è intestatario di una cassetta di sicurezza per la quale viene addebitato regolarmente un canone per il servizio di custodia (cfr. estratto conto **CP_3** 2022-2023, all.to n. 71 di parte resistente), del cui contenuto non ha dato contezza.

In conclusione il resistente non ha fornito prova adeguata di un rilevante scadimento delle proprie risorse rispetto al pregresso, ed ha mantenuto una linea di condotta processuale opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio; anche il suo comportamento processuale appare suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;

In conclusione il collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta del resistente di ridurre il proprio contributo per i tre sino a 600 euro mensili, ma che l'importo dovuto debba essere ridotto rispetto a quello stabilito in sede di separazione, dovendosi presumere che la capacità contributiva della madre sia nel frattempo aumentata;

Si dispone pertanto a far data dalla presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, che il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli sia determinato in € 1.050,00 (350,00 per ciascun figlio), oltre istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza.

Resta fermo il concorso paritario nel pagamento delle spese straordinarie, individuate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale.

Non compete a questo ufficio provvedere in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, né risulta che le parti abbiano in proposito raggiunto una intesa di cui dare atto.

Le spese sono compensate in presenza di margini di soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42292/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe:

- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra **Parte_1** (Brescia, 24.03.1970) e **CP_1** (Roma, 19.09.1959), contratto in Roma in data 16.07.1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1998, parte 2, SerieA02, atto n.00924;
- manda la cancelleria per gli adempimenti di rito;
- affida il figlio minore **Per_3** ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione libera con il padre, sulla base di accordi raggiunti di volta in volta;
- conferma l'assegnazione alla moglie della casa familiare, sita in Roma, Via Romeo Romei n. 19;
- pone a carico di **CP_1** in favore di **Parte_1** n assegno complessivo di € 1.050,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli **Per_1**, **Persona_2** e **Per_3** (€ 350,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con la base indicata in parte motiva;
- pone le spese straordinarie occorrenti per i tre figli – regolate sulla base del protocollo vigente presso questo ufficio giudiziario, a carico di entrambe le parti in pari quota.
- spese compensate;

Roma, 16.04.2024

La giudice est
Cecilia Pratesi

La Presidente
Marta Ienzi